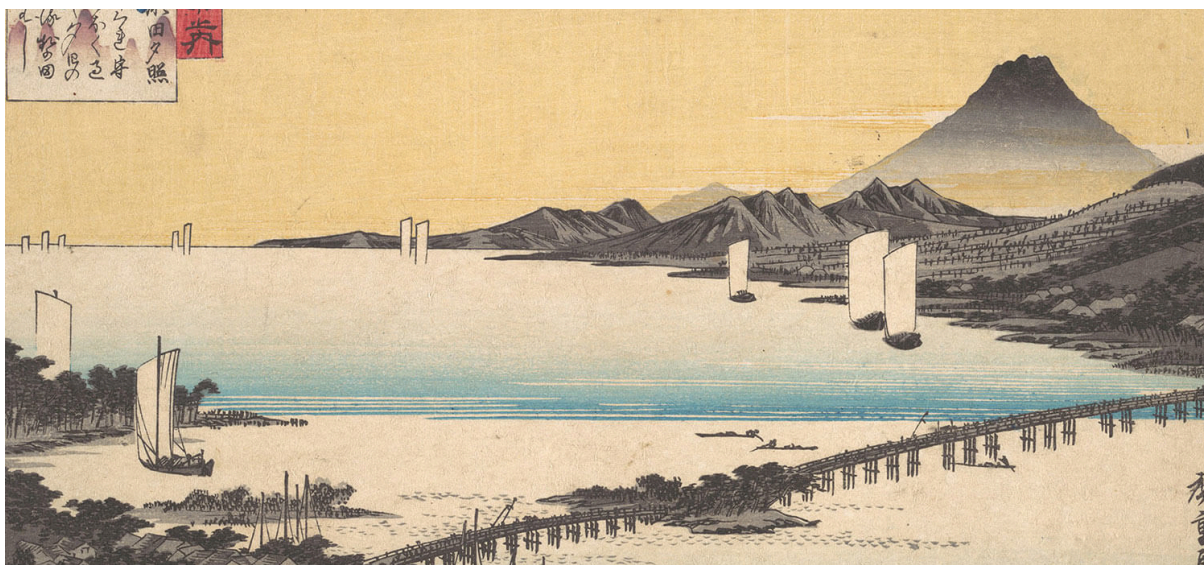




Основы управления интеллектуальной собственностью

🕒 Created	September 26, 2025 9:05 AM
☑ Автомат	☑
👤 Преподаватель	Нистюк Ольга Александровна, Кулис Лидия Андреевна

Понятие объектов интеллектуальной собственности

04.09.2

Интеллектуальная собственность - результат интеллектуальной и творческой деятельности человека, материализованный в какой-либо объективной форме.

Объектами интеллектуальной собственности **представляется** правовая охрана.

Особенности интеллектуальной собственности:

1. Представляет собой идеальный **нематериальный** образ, который возник в результате интеллектуальной творческой деятельности человека
2. Облечён в объективную форму, позволяющую воспроизводить его без участия автора

3. Одним объектом может одновременно пользоваться для извлечения дохода неограниченный круг лиц.

В зависимости от интеллектуальной составляющей, объект интеллектуальной собственности делится на:

1. Результаты интеллектуальной деятельности
2. Средства индивидуализации
3. Иные объекты

В зависимости от основания возникновения:

1. Объекты авторского права (произведения науки, литературы, искусства)
2. Объекты смежных прав (исполнения, фонограммы, передачи вещания)
3. Объекты права промышленной собственности (изобретения, полезные модели, промышленные образцы)
4. Секреты производства (ноу хау)

Признаки объектов ИС

1. Обладают элементами творчества
2. Могут быть переданы одновременно многим лицам
3. Создание объекта ИС влечёт возникновение личных неимущественных и имущественных прав

Личные неимущественные и имущественные права на объекты ИС

1. Право авторства - право лица признаваться автором созданного объекта ИС. Нарушение - **плагиат** - присвоение авторства другим лицом.
2. Право на имя - право автора пользоваться собственным именем, псевдонимом или анонимом.
3. Право на защиту репутации - право автора требовать устранения всяких искажений объекта ИС.
4. Право на обнародование - право автора определять готовность объекта ИС.
5. Право на отзыв - право автора отказаться от ранее принятого решения об обнародования.

Личные неимущественные права не имеют экономического содержания. Они непередаваемы и неотчуждаемы. Охраняются бессрочно

Имущественные права

1. Исключительное право - возможность использовать объект ИС любым способом и в любой форме, а также запрещать или разрешать его использование другим лицам
2. Право на получение вознаграждения в определённых случаях, установленных законом (при продаже оригинала рукописи, использовании объекта без согласия автора)
3. Другие имущественные права (право на участие в реализации архитектурного проекта)

Объекты смежных прав: исполнения, фонограммы, передачи вещания. Смежные права неразрывно связаны с авторскими правами, возникают после авторских прав.

Сроки действия исключительных прав на объекты смежных прав

Исключительное право на исполнение, фонограмму, передачу вещания действует в течение **пятидесяти лет** соответственно с момента осуществления первого исполнения, первого обнародования фонограммы, первой передачи в эфир.

Субъекты смежных прав - исполнители, производители фонограмм, организации эфирного или кабельного вещания. Субъекты смежных прав осуществляют свои права при условии соблюдения ими авторских прав на произведения науки, литературы и искусства.

Способы использования **передачи вещания**

- запись передачи вещания
- воспроизведение записи передачи
- публичный показ записи передачи в местах с платным входом

Способы использования **исполнения**

- воспроизведение записи исполнения
- публичное исполнение записи исполнения

- передача записи использования в эфир
- распространение и сдача в прокат экземпляров записи исполнения

Способы использования фонограммы

- воспроизведение фонограммы
- продажа экземпляров фонограммы
- передача фонограммы в эфир
- переработка фонограммы

Исключительное (имущественное) право на произведения

Могут быть использованы:

- воспроизведение произведения
- распространение экземпляров произведения
- публичный показ или публичное исполнение произведения
- передача произведения в эфир
- перевод на другой язык
- иная переработка

Исключительное право принадлежит автору или иному правообладателю

Исключительное право действует в течение жизни автора и 70 лет после смерти, после чего переходит в общественное достояние

Признаки охраноспособности произведений

- Творческий характер деятельности автора при его создании
- Объективная форма выражения произведения

Авторское право на произведение возникает в силу **факта его создания**, дополнительных формальностей не требуется.

Личные неимущественные права автора

- право авторства
- право на имя
- право на защиту репутации

- право на обнародование
- право на отзыв

Личные неимущественные права непередаваемы и неотчуждаемы. Охраняются бессрочно.

Исключительное право на КП

- осуществлять или разрешать установку компьютерной программы на компьютер или иной устройство
- запуск и работа с ней (использование заложенных в компьютерную программу функциональных возможностей)
- другие способы

Случаи использования объектов А.П.

- В личных целях и единичном экземпляре
- В научных, исследовательских, информационных, учебных целях
- Публичное использование непрофессионалами без извлечения прибыли
- Использование библиотеками и архивами
- Использование специальным шрифтом для слепых
- Использование в судебном и административном производстве
- При оказании ритуальных услуг

Неимущественные права на объекты смежных прав

- Личные неимущественные права возникают только в отношении **исполнения: право авторства, право на имя, право на защиту репутации.**
- Неимущественные права на фонограммы и у организации вещания не возникают.

Соавторство - авторское право на произведение, созданное совместным творческим трудом двух или более лиц. Оно принадлежит соавторам совместно независимо от того, образует ли такое произведение неразрывное целое или состоит из частей, каждая из которых имеет самостоятельное значение.

Не являются объектами авторского права

- Официальные документы (правовые акты, судебные постановления)
- Государственные символы
- Произведения народного творчества, авторы которых неизвестны
- Концепции, методы, идеи, открытия, факты

Формы выражения объектов авторского права

- письменная
- электронная
- изображения
- объёмно-пространственная (скульптура, макет, сооружение)
- устная

Объекты авторского права - произведения науки, литературы и искусства независимо от назначения, достоинства и способа выражения: книги, брошюры, статьи, скульптура, кино, живопись, музыка, карты, отчёты, научные доклады, а также производные (перевод и иная переработка) и составные (энциклопедии, сборники, словари) произведения.

Средства индивидуализации

- товарные знаки и знаки обслуживания
- географические указания
- фирменные наименования

Товарный знак и знак обслуживания (ТЗ) - обозначение, способствующее отличию товаров, работ и услуг одного лица от однородных товаров других лиц.

В качестве ТЗ могут быть зарегистрированы словесные обозначения, цвет, буквенные, цифровые, изобразительные, объёмные обозначения, а также комбинации таких обозначений.

Топология интегральной микросхемы - зафиксированное на материальном носителе пространственно-геометрическое расположение совокупности элементов интегральной микросхемы и связей между ними.

Правовая охрана секретов производства возникает с момента установления режима коммерческой тайны.

Режим коммерческой тайны - правовые, организационные, технические и иные меры, принимаемые для обеспечения конфиденциальности сведений.

Селекционные достижения

- СД в растениеводстве - новый сорт растения, полученный искусственным путём или путём отбора и имеющий один или несколько отличительных признаков.
- СД в животноводстве - новая порода животных, созданная человеком и имеющая отличительные свойства в сравнении с иными породами такого же вида.

Цель СД - совершенствование, трансформация имеющихся сортов и пород для повышения их качественных и количественных характеристик.

Личные неимущественные права на СД

- право авторства
- право определить название СД

Автор СД - селекционер - гражданин, творческим трудом которого создано СД.

Исключительное право

- использование СД любыми способами: размножение, продажа, ввоз, вывоз и т.д.
- исключительное право принадлежит патентообладателю

Автором признаётся физическое лицо, творческим трудом которого эти объекты созданы. **Соавтором** не может быть лицо, не внёсшее творческого вклада.

Промышленные образцы - художественное или художественно-конструкторское решение изделия, определяющее его **внешний вид** и являющееся новым и оригинальным. **“Изделие”** - предмет промышленного или кустарного производства.

Примеры промышленных образцов:

- форма бутылки
- герметический трансформатор с гофрированным корпусом
- флаконы с крышкой

- этикетка для мясных и колбасных изделий
- различные формы корпусной мебели и дверей

Полезная модель - техническое решение, относящееся к **устройствам**, являющееся новым и промышленно применимым.

Примеры полезных моделей:

- измельчитель зерна
- картридж принтера
- повязка марлевая антисептическая
- лазерный дальномер
- препарат, поглощающий энергию удара
- подкапывающее устройство корнеуборочной машины

Изобретение - новый продукт или способ, имеющий изобретательский уровень и являющийся промышленно применимым. **“Продукт”** - предмет как результат человеческого труда. **“Способ”** - процесс, приём или метод выполнения действия.

Примеры изобретений:

- способ защиты насаждений сосны от объедания лосем
- способ распечатывания медовых сотов
- лекарственные препараты
- дорожный односекционный транспортный светофор
- Охлаждающая жидкость для механической обработки сплавов

Личные неимущественные права на изобретения, п.м. и п.о.

- право авторства
- охраняется бессрочно, неотчуждаемо и непередаваемо

Исключительное право на изобретения, п.м. и п.о.

Способы использования: производство, продажа, вывоз, хранение товаров с применением запатентованных решений, использование в других формах.

Имущественные права принадлежат **патентообладателю** - лицу, которому выдан патент.

Иные способы коммерческого использования изобретений, ПМ, ПО, СД

Передача имущественных прав

- по наследству
- в порядке правопреемника
- в качестве вклада в уставной фонд
- в качестве предмета залога

Лицензионные договоры о передаче прав на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения

1. договор об исключительной лицензии
2. договор об неисключительной лицензии
3. **открытая лицензия** - официально опубликованное заявление патентообладателя о предоставлении любому лицу патента на условиях неисключительной лицензии
4. **принудительная лицензия** - предоставление патента по решению Верховного Суда РБ

Патент - документ, выдаваемый патентным органом и удостоверяющий:

- авторство
- приоритет изобретения, ПМ и ПО
- исключительное право на использование

Патент может быть выдан:

- селекционеру
- физическому или юридическому лицу, указанному в заявке на выдачу патента
- наследнику селекционера
- нанимателю автора (если СД создано в рамках трудовых отношений)

Срок действия патента

Патент действует с даты подачи заявки:

- на изобретение - в течение 20 лет
- на полезную модель - в течение 5 лет
- на промышленный образец - в течение 10 лет

Не является нарушением имущественных прав патентообладателя

- использование в личных и некоммерческих целях
- использование в экспериментальных целях
- использование в качестве исходного материала для получения других сортов и пород
- использование в ЧС
- использование для разового изготовления лекарства

Общеизвестный ТЗ

- Обозначение, которое стало широко известно потребителю в результате длительного и интенсивного использования.
- Признание ТЗ общеизвестным осуществляется Апелляционным Советом НЦИС по заявлению заинтересованного лица.
- Охрана общеизвестного ТЗ осуществляется бессрочно.

Регистрация ТЗ

Зарегистрированный ТЗ сносится в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания РБ.

Регистрация ТЗ действует в течение 10 лет с даты подачи заявки в патентный орган. Срок действия регистрации может быть продлён неограниченное число раз по заявлению владельца

Способы регистрации ТЗ

Граждане и организации Беларуси:

- в РБ - по законодательству РБ

- в иностранном государстве - по законодательству иностранного государства
- произвести м/н регистрацию ТЗ

Не допускается регистрация в качестве ТЗ обозначений

- не имеющих признаков различия
- являющихся общепринятым символами и терминами
- доминирующее положение в которых занимают указания на вид, качество, количество, свойства, назначения, ценности товаров
- представляющие собой государственные гербы, флаги и эмблемы, официальные названия государств, наименования м/н организации
- являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара, места его происхождения или его производства
- противоречащих общественным интересам, принципам гуманности и морали
- тождественные или сходные до степени смещения с уже зарегистрированными на имя другого лица ТЗ
- тождественные или сходные с названием известного в РФ произведения науки, литературы или искусства и тд без согласования правообладателя
- являющиеся фамилией, собственным именем, отчеством, псевдонимом, портретом или факсимиле известного в РФ лица, без согласия этого лица или его наследников

Имущественные права на ТЗ

- Неимущественные права на ТЗ не возникают
- **Имущественные права** - способы использования ТЗ: размещение на товарах, упаковках, этикетках, сети Интернет, на документации, связанной с оборотом товара, а также в рекламе, печатных изделиях, на выставках, ярмарках, вывесках
- Владелец ТЗ может пользоваться предупредительной маркировкой: R или “товарный знак”

Передача права на ТЗ

1. Передача права по лицензионному договору

2. Уступка права на ТЗ

Досрочное прекращение правовой охраны ТЗ

1. Может быть прекращена досрочно в отношении всех или части товаров, для индивидуализации которых он был зарегистрирован, вследствие неиспользования ТЗ без уважительных причин непрерывно в течение любых трёх лет после его регистрации
2. Может быть подано любым лицом в Верховный суд РБ по истечении трёх лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался

Обращение взыскания на заложенное право

Требования залогодержателя удовлетворяются из стоимости заложенного имущества:

- по решению суда;
- по нотариально удостоверенному соглашению между залогодателем и залогодержателем

путём **перевода** заложенного права.

Фирменное наименование - наименование коммерческой организации, под которым она участвует в гражданском обороте. Определяется при государственной регистрации ЮЛ. Исключительное право возникает с момента включения в Единый государственный регистр ЮЛ и ИП. Действие исключительного права на фирменное наименование прекращается с ликвидацией коммерческой организации, её реорганизацией или сменой наименования.

Географическое указание

- Обозначение, которое идентифицирует товар как происходящий с определённой страны или региона, где репутация и качество товара связывается с его географическим происхождением (тульские пряники, чешское стекло, французские духи)
- Правовой охране посредством государственной регистрации подлежит географическое указание содержащее **наименование места** происхождения товара.

Регистрация географического указания

Географическое указание регистрируется в патентном органе и вносится в Государственный реестр географических указаний.

Право пользователя географическим указанием предоставляется на основании Свидетельства физическому или юридическому лицу, находящемуся в том же географическом объекте и производящему товар с теми же свойствами.

Исключение

Не признаётся географическим указанием обозначение, входящее в РБ во всеобщее употребление как обозначение товара, не связанное с местом его производства (Голландский сыр, Советское шампанское).

Различие между наименованием места и указанием места

Наименование места	Указание места
1. Указывает на связь между местностью и особыми свойствами товара, зависимиыми от природных и иных факторов местности	1. Указывает только на страну или местность происхождения товара
2. М.б. выражено только в словесной форме (краснодарский чай)	2. М.б. выражено в словесной и иной форме (изображение московского кремля, египетских пирамид)
3. Подлежит государственной регистрации	3. Не подлежит государственной регистрации

Основания правовой защиты объектов интеллектуальной собственности

1. Факт создания ОИС (для объектов авторского и смежных прав)
2. Получение охранного документа (для объектов права промышленной собственности)

Формы организации по коллективному управлению имущественными правами

1. общественные объединения- - некоммерческие организации, основанные на членстве авторов и правообладателей

2. государственные учреждения - некоммерческие организации, созданные гос. органами

Договор о создании объекта авторского или смежных прав

Допускается заключение договора, по которому автор или исполнитель обязуется создать произведение **в будущем** и передать заказчику. Запрещено заключать договоры, обязывающие автора предоставлять заказчику исключительные права **на любые** произведения, которые он создаст в будущем.

Коллективное управление авторскими и смежными правами

В целях обеспечения имущественных прав авторов в случаях, когда их практическое осуществление в индивидуальном порядке затруднительно, создаются специализированные организации, представляющие интересы большого количества авторов. Данные организации заключают с авторами договоры, по которым обязуются управлять правами, т.е. от своего имени заключать договоры с пользователями произведений, собирать и выплачивать авторам вознаграждения, защищать права авторов в суде и тд.

Передача имущественных прав на объекты авторского и смежного права

1. Виды договоров
 - а. Договор уступки исключительного права
 - б. Лицензионных договор
 - i. договор исключительной лицензии - право использования принадлежит только лицензиату
 - ii. договор неисключительной лицензии - право использования может быть передано многим лицам

Внедоговорная ответственность

4. за бездоговорное использование объектов авторского или смежных прав м.б. взыскана компенсация в размере от 1 до 50 тыс. базовых величин
5. в случае незаконного использования ТЗ дополнительно можно заявить требование об уничтожении товара либо его передаче владельцу ТЗ

6. публикация о допущенном нарушении
7. компенсация морального вреда (при нарушении неимущественного права)

Открытая лицензия - лицензионный договор, по которому лицензиар предоставляет неисключительную лицензию любому лицу на публично предложенных условиях. Начало использования объекта авторского права или смежных прав будет считаться заключением договора. Открытая лицензия считается безвозмездной, если её условиями не предусмотрено иное.

Передача имущественных прав при правопреемстве

При реорганизации ЮЛ из права и обязанности переходят к вновь созданным ЮЛ. Такой подход прав называется **правопреемственностью**.

Формы реорганизации: слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование.

Виды правовой ответственности

1. Гражданско-правовая (договорная и внедоговорная)
2. Административная
3. Уголовная

Формы гражданско-правовой ответственности

1. Взыскание неустойки (штрафа, пени)
2. Взыскание убытков (прямого ущерба и упущенной выгоды)
3. Взыскание дохода, полученного нарушителем, вместо взыскания убытков
4. Признание договора недействительным

Контрафактные товары

Продукция, произведённая с нарушением исключительных прав на объекты ИС: использование чужого ТЗ; подделка внешнего вида изделия; незаконное копирование произведений; незаконное использование чужого запатентованного решения и др.

Отличать контрафакт от контрабанды и фальсификата.

Формы гражданско-правовой защиты объектов интеллектуальной собственности

1. внесудебное урегулирование споров
2. судебную защиту

Порядок обращения в Верховный Суд РБ

- Право обращения в суд имеют автор и патентообладатель
- Срок обращения - 3 года с того момента, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права.
- Уплата государственной пошлины в размере, установленном Налоговым кодексом РБ (по имущественным искам - 5% цены иска; по неимущественным - 50 базовых величин с юридических лиц и 20 базовых величин с физических лиц)

Патентные “войны”

Патенты начали использоваться как инструменты недобросовестной конкуренции.

Административная ответственность

За разглашение без согласия автора или заявителя сущности изобретения, полезной модели, промышленного образца или другого объекта права промышленной собственности до официальной публикации сведений о них.

Административное взыскание: штраф с конфискацией предмета адм. правонарушения.

Административная ответственность применяется с 16 лет.

Уголовная ответственность

Разглашение без согласия автора или заявителя сущности изобретения или иного объекта патентного права до официальной публикации сведений о нём, совершённое после применения административного взыскания.

Виды уголовного наказания

- штраф
- общественные работы
- исправительные работы

- ограничение свободы
- арест
- лишение свободы